

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1358 -
1359/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

นายเวียนหรือเปรก สืบสันต์

นายเวียนหรือเปรก สืบสันต์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกัน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่า ประสงค์จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 59,58)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 3,46)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุทิน นนทแก้ว-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>